Grace Mendonça
ADVOGADOS

EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA ROSA WEBER, PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

A **CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO SISTEMA FINANCEIRO – CONSIF**, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob o nº 03.860.033/0001-08, com sede no Setor SCS, Quadra 1, Bloco F, Lote 30, Edifício Camargo Correa, 15º e 16º andares, Asa Sul, Brasília/DF, CEP 70397-900, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, por meio de suas advogadas abaixo assinadas (Doc. 2), com fulcro no art. 102, I, "a", da Constituição da República de 1988 e nos arts. 1º e seguintes da Lei nº 9.868/99, propor a presente

AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE
COM PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR

tendo por objeto o art. 11, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) – Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 –, que estabelece que a interrupção da prescrição da pretensão quanto a créditos resultantes das relações de trabalho somente ocorrerá pelo ajuizamento de reclamação trabalhista, pelas razões a seguir expostas.

contato@gracemendonca.com.br

I. O OBJETO DESTA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE

A presente ação tem por objeto a declaração de constitucionalidade de dispositivo inserto no art. 11, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), com a redação dada pela Lei nº 13.467/2017, nos seguintes termos:

> Art. 11. A pretensão quanto a créditos resultantes das relações de trabalho prescreve em cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho.
> (...)
> **§ 3º A interrupção da prescrição somente ocorrerá pelo ajuizamento de reclamação trabalhista, mesmo que em juízo incompetente, ainda que venha a ser extinta sem resolução do mérito, produzindo efeitos apenas em relação aos pedidos idênticos.**

Como se sabe, a Constituição da República de 1988, em seu art. 7º, XXIX[1], ao dispor acerca do prazo prescricional de ação relativa a créditos resultantes das relações de trabalho, não previu qualquer causa interruptiva da prescrição, permanecendo silente quanto ao tema mesmo após o advento da Emenda Constitucional nº 28, de 2000, que deu nova redação ao referido dispositivo. De igual modo, a CLT não previa hipótese de interrupção de prazo prescricional até a edição da Lei nº 13.467/2017.

Diante da referida lacuna, a jurisprudência trabalhista passou a aplicar, a partir de 1989, a regra encartada no art. 172 do Código Civil de 1916, que estabelecia o protesto judicial, dentre outras causas interruptivas. Essa adoção subsidiária do direito comum ocorria nos termos dos arts. 8º, parágrafo único[2], e 769[3], ambos da CLT. A partir da vigência do Código Civil de 2002 e a

[1] Art. 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: (...) XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 28, de 2000).

[2] Art. 8º. As autoridades administrativas e a Justiça do Trabalho, na falta de disposições legais ou contratuais, decidirão, conforme o caso, pela jurisprudência, por analogia, por equidade e outros princípios e normas gerais de direito, principalmente do direito do trabalho, e, ainda, de acordo com os usos e costumes, o direito comparado, mas sempre de maneira que nenhum interesse de classe ou particular prevaleça sobre o interesse público. Parágrafo único. **O direito comum será fonte subsidiária do direito do trabalho, naquilo em que não for incompatível com os princípios fundamentais deste**.

[3] Art. 769. **Nos casos omissos, o direito processual comum será fonte subsidiária do direito processual do trabalho, exceto naquilo em que for incompatível com as normas deste Título.**

contato@gracemendonca.com.br

consequente ab-rogação do Código de 1916, a referida regra passou a estar prevista no art. 202, inciso II[4], daquele Código, permanecendo, contudo, sua aplicação subsidiária no direito do trabalho.

Em 2010, esse entendimento jurisprudencial foi materializado, por meio da OJ nº 392 da SDI-I do TST, que, atualmente, resta assim redigida:

> PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. AJUIZAMENTO DE PROTESTO JUDICIAL. MARCO INICIAL. **O protesto judicial é medida aplicável no processo do trabalho, por força do artigo 769 da CLT e do artigo 15 do CPC de 2015**[5]. O ajuizamento da ação, por si só, interrompe o prazo prescricional, em razão da inaplicabilidade do § 2º do artigo 240 do CPC de 2015 (§2º do artigo 219 do CPC de 1973), incompatível com o disposto no artigo 841 da CLT.

Todavia, com o advento da mencionada Lei nº 13.467/2017, a lacuna que antes motivava a incidência supletiva das regras do Código Civil deixou de existir, na medida em que a CLT passou a prever, de forma explícita, que a interrupção da prescrição no direito do trabalho **somente** ocorrerá pelo ajuizamento de reclamação trabalhista.

A despeito da previsão explícita da CLT, instaurou-se, no âmbito da Justiça do Trabalho, relevante controvérsia judicial, a qual vem fomentando verdadeiro **estado de incerteza**, em virtude da existência de um elevado contingente de decisões, que, atendo-se à referida orientação jurisprudencial e a pretexto de estarem conferindo interpretação sistemática ao dispositivo mencionado, afastam a aplicação da norma sem, contudo, declará-la inconstitucional, violando manifestamente a cláusula de reserva de plenário, encartada no art. 97 da Constituição da República, nos termos da Súmula Vinculante nº 10/STF.

Com efeito, o estado de insegurança jurídica provocado por tais pronunciamentos judiciais vem gerando grave comprometimento da estabilidade do sistema do Direito Positivo vigente no país[6], circunstância essa que ampara o desencadeamento do presente controle abstrato de

[4] Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á: (...) II - por protesto, nas condições do inciso antecedente;
[5] Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente.
[6] Despacho na ADC-MC 8/DF, rel. Min. Celso de Mello, julgada em 4-8-1999, DJ de 12-8-1999, p. 1076.

contato@gracemendonca.com.br

constitucionalidade para que seja preservada a ordem jurídica constitucional, por meio da declaração da presunção absoluta de constitucionalidade da regra inserta no art. 11, § 3º, da CLT.

II. LEGITIMIDADE ATIVA E PERTINÊNCIA TEMÁTICA DA CONSIF

Por força do art. 103, inciso IX, da Constituição da República, e do art. 2º, inciso IX, da Lei nº 9.868/1999, as confederações sindicais e as entidades de classe de âmbito nacional podem propor Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC). Assim, a Confederação Nacional do Sistema Financeiro (CONSIF) é apta para ajuizar a presente ação de controle concentrado de constitucionalidade, na medida em que, nos termos do art. 535 da CLT, é confederação sindical com registro junto ao Ministério do Trabalho (Doc. 1).

De fato, a Confederação, formada por FENABAN, FENACREFI, FENASEG e FEBRACORDI, atende ao requisito estabelecido pelo dispositivo da CLT, o qual exige, para sua constituição, a organização com, no mínimo, 3 (três) federações.

Nos termos de seu Estatuto Social, registrado no 1º Ofício Civil das Pessoas Jurídicas de Brasília, a CONSIF representa as Instituições Financeiras e Assemelhadas, sendo dotada de abrangência e base territorial nacionais. É, portanto, entidade sindical de grau superior que congrega as entidades representativas das instituições financeiras e assemelhadas que operam em todo o território nacional[7], detendo prerrogativa para "propor qualquer tipo de ação que vise defender e resguardar os direitos e interesses das categorias econômicas representadas, inclusive Ação Direta de Inconstitucionalidade, Mandado de Segurança Coletivo e outras, na forma da Lei".

Ademais, a ora requerente pode "representar, judicial ou extrajudicialmente, independentemente de mandato, tal como facultado pelo inciso XXI do artigo 5º da Constituição

[7] Art. 1º, Estatuto da CONSIF. A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO SISTEMA FINANCEIRO, também designada pela sigla CONSIF, é entidade sindical de grau superior que, no sistema confederativo de representação sindical instituído pela Constituição Federal, congrega as federações que agrupam as entidades de classe representativas das instituições financeiras e assemelhadas, empresas seguradoras e empresas de capitalização e previdência, que operem em todo o território nacional (Doc. 1).

contato@gracemendonca.com.br

Federal, os interesses das respectivas categorias econômicas". Eis os termos do Estatuto Social da CONSIF:

> Art. 3° - São objetivos da CONSIF:
> I - orientar, coordenar, defender e representar os interesses das entidades a que se refere o artigo 1º;
> II - colaborar para o fortalecimento e desenvolvimento harmônico das categorias econômicas representadas, em todas as regiões do país;
> III - cooperar para o desenvolvimento econômico e social do país, observados os princípios da livre iniciativa e da economia de mercado;
> IV - patrocinar a solidariedade entre as categorias econômicas a que se refere o artigo 1º, compondo e harmonizando seus interesses; (...)
> VI - a conquista e o prestígio dos valores relacionados à confiança no Sistema Financeiro Nacional.
> Art. 4° - São prerrogativas da CONSIF:
> I - representar, no plano nacional, os direitos e os interesses gerais de suas Federações filiadas; (...)
> V - propor qualquer tipo de ação que vise defender e resguardar os direitos e interesses das categorias econômicas representadas, inclusive Ação Direta de Inconstitucionalidade, Mandado de Segurança Coletivo e outras, na forma da Lei;
> VI - representar, judicial ou extrajudicialmente, independentemente de mandato, tal como facultado pelo inciso XXI do artigo 5º da Constituição Federal, os interesses das respectivas categorias econômicas;
> VII - colaborar com as entidades congêneres no sentido de obter a paz social e o progresso econômico do País; (...).

Conforme jurisprudência consolidada dessa Suprema Corte[8], a legitimidade ativa da confederação sindical para controle concentrado de constitucionalidade vincula-se ao objeto da ação, o qual deve guardar pertinência temática com os objetivos do autor. No presente caso, a pertinência temática entre o objeto da ADC e os objetivos da autora é comprovada pelo fato de esta ser reiteradamente demandada no âmbito da Justiça do Trabalho, sem que o previsto no art. 11, § 3º, da CLT seja observado, ensejando insegurança jurídica capaz de impactar os interesses das categorias econômicas representadas pela CONSIF.

Aludido estado de insegurança jurídica atinge um setor fulcral da economia nacional: o setor financeiro. Com efeito, a incerteza no tocante à aplicação da regra referente à interrupção da prescrição no âmbito do Direito do Trabalho compromete a estabilidade das relações jurídicas mantidas pelas Instituições representadas pela CONSIF, daí a pertinência de sua atuação com a

[8] STF, ADI 1.507 MC AgR/RJ, Rel. Min. Carlos Velloso (03/02/1997).

contato@gracemendonca.com.br

finalidade de obter dessa Suprema Corte firme posição quanto à temática, imprimindo-lhe a almejada segurança jurídica.

Nesse contexto, diante da relevante controvérsia judicial envolvendo demandas nas quais a autora e seus filiados figuram como demandados, restam demonstradas a legitimidade ativa e a pertinência temática da CONSIF para o ajuizamento da presente ação declaratória de constitucionalidade.

III. CABIMENTO DA PRESENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE

Conforme dispõe o art. 14, inciso III, da Lei nº 9.868/99, a petição inicial de ação declaratória de constitucionalidade deve demonstrar a existência de relevante controvérsia judicial sobre a aplicação da disposição objeto da demanda, tendo em vista que tal demonstração relaciona-se à legitimação para agir *in concreto*[9].

Como se sabe, a ação declaratória de constitucionalidade prevista na Constituição da República tem o objetivo de revestir de caráter absoluto a presunção relativa de constitucionalidade com a qual as normas infraconstitucionais ingressam na ordem jurídica, afastando o estado de incerteza acerca da validade de lei ou ato normativo federal. Desse modo, a exigência de demonstração da existência de controvérsia judicial relaciona-se diretamente à ameaça da legitimidade da norma objeto da discussão.

Ocorre que, na seara da Justiça do Trabalho, vêm proliferando decisões judiciais contrárias à deliberação legislativa encartada na Lei nº 13.467/2017, configurando controvérsia jurídica relevante, dando guarida ao acionamento da jurisdição constitucional para o reconhecimento da presunção absoluta de constitucionalidade dos comandos legais em discussão. Sobre o ponto, esclarece o Ministro Gilmar Mendes:

> A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação

[9] MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. 16ª ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2021, p. 2.681.

contato@gracemendonca.com.br

> prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. **A generalização de decisões contrárias a uma decisão legislativa não inviabiliza – antes recomenda – a propositura da ação declaratória de constitucionalidade. É que a situação de incerteza, na espécie, decorre não da leitura e da aplicação contraditória de normas legais pelos vários órgãos judiciais, mas da controvérsia ou dúvida que se instaura entre os órgãos judiciais, que de forma quase unívoca adotam uma dada interpretação, e os órgãos políticos responsáveis pela edição do texto normativo**[10] (destaques não originais).

A grande quantidade de decisões judiciais, no âmbito da Justiça do Trabalho, que, a pretexto de imprimir interpretação sistemática e teleológica ao art. 11, § 3º, da CLT, afastam por completo sua aplicação literal, sem a indispensável declaração de inconstitucionalidade, comprova a existência de controvérsia judicial em torno do referido dispositivo legal, afetando sua presunção de legitimidade e, por conseguinte, a eficácia da decisão legislativa que o editou.

Dessa forma, a questão envolve a aplicação do princípio da separação dos Poderes, na medida em que as múltiplas decisões judiciais contra um determinado dispositivo de lei nulificam sua presunção de constitucionalidade, colocando em xeque a eficácia da própria deliberação legislativa. Nessa esteira, a "ação declaratória seria o instrumento adequado para a solução desse impasse jurídico-político, permitindo que os órgãos legitimados provoquem o STF com base em dados concretos, e não em simples disputa teórica"[11].

É consequência evidente da instauração da aludida controvérsia judicial, no âmbito da Justiça do Trabalho, o acolhimento do incidente de arguição de inconstitucionalidade suscitado na 5ª Turma do TST, nos autos do RR 1001285-90.2019.5.02.0704, em 14/12/2022 (Doc. 34). De fato, o ministro relator do recurso de revista, ao constatar que o referido órgão do TST se inclinava pela não aplicação da disposição literal inserta no art. 11, § 3º, da CLT, suscitou o incidente, com fundamento no art. 97 da Constituição da República, combinado com a Súmula Vinculante nº 10 desse Supremo Tribunal Federal, entendendo que, para fins de segurança jurídica, seria necessária

[10] MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. 16ª ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2021, p. 2.684.
[11] Ibid., p. 2.685.

contato@gracemendonca.com.br

a incidência do controle difuso de constitucionalidade para afastar a aplicação do dispositivo de lei em vigor.

Entretanto, não é esse o entendimento dominante do Tribunal Superior do Trabalho, dado que as demais Turmas da Corte Superior vêm entendendo que o art. 11, § 3º, da CLT não excluiu as outras formas de interrupção da prescrição, notadamente as previstas no art. 202 do Código Civil. Muito embora tal compreensão não afirme expressamente a inconstitucionalidade do dispositivo em comento, acaba por afastar sua incidência, incorrendo em flagrante violação à cláusula de reserva de plenário, inserta no art. 97 da CRFB, nos termos da Súmula Vinculante nº 10/STF.

São reiteradas as decisões proferidas pelo TST e por TRTs que seguem aplicando a OJ 392 da SDI-I do TST, mesmo após a vigência da Lei nº 13.467/2017 e a consequente superação da orientação jurisprudencial. Tais decisões adotam o entendimento de que o termo "reclamação trabalhista" deve ser interpretado em sentido amplo, abarcando, dessa forma, o conceito de protesto judicial (Doc. 5 a 33). A título de exemplo, citam-se:

> AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. PROTESTO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. ART. 11, § 3º DA CLT. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL 392 DA SDI-1. APLICABILIDADE. **Afigura-se correta a interrupção da prescrição quinquenal pelo protesto judicial, porquanto se trata de medida compatível com o processo do trabalho, por força do art. 769 da CLT, nos termos da OJ nº 392 da SBDI-1 desta Corte. Cabe salientar, ainda, que, mesmo após o advento do § 3º do art. 11 da CLT, introduzido por meio da Lei 13.467/2017, permanece válida a compreensão contida nesse verbete, uma vez que o termo "reclamação trabalhista", presente nesse preceito legal, deve ser interpretado em sentido amplo, de modo que se pode incluir nesse conceito o protesto judicial**. Precedentes. Agravo não provido" (TST. Ag-AIRR - 1000164-70.2021.5.02.0473, **2ª Turma**, Relatora Ministra Maria Helena Mallmann, DEJT 10/02/2023, grifou-se).

> RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELO SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇO DE SAÚDE DE BELO HORIZONTE-SINDESS. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DAS LEIS Nºs 13.015/2014 E 13.467/2017. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. PROTESTO JUDICIAL. VALIDADE. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL Nº 392 DA SBDI-1 DO TST. ART. 769 DA CLT. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA RECONHECIDA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO. I. Trata-se de discussão acerca da aplicação da Orientação

contato@gracemendonca.com.br

Jurisprudencial nº 392 da SBDI-1 do TST, após o advento da Lei 13.467/2017. Segundo a Orientação Jurisprudencial em questão: 'o protesto judicial é medida aplicável no processo do trabalho, por força do art. 769 da CLT e do art. 15 do CPC de 2015. O ajuizamento da ação, por si só, interrompe o prazo prescricional, em razão da inaplicabilidade do § 2º do art. 240 do CPC de 2015 (§ 2º do art. 219 do CPC de 1973), incompatível com o disposto no art. 841 da CLT'. II. De acordo com o entendimento desta Corte Superior, considerando que o ajuizamento do protesto judicial visa a resguardar o direito do empregado de reclamar os créditos decorrentes da relação de emprego, tal procedimento é válido e aplicável ao processo do trabalho. III. **Já há decisões desta Corte Superior no sentido de se aplicar a diretriz contida na Orientação Jurisprudencial nº 392 da SBDI-1 do TST mesmo às ações ajuizadas na vigência da Lei 13.467/2017.** IV. O art. 11, § 3º, da CLT, introduzido pela Lei 13.467/2017, dispõe que 'a interrupção da prescrição somente ocorrerá pelo ajuizamento de reclamação trabalhista, mesmo que em juízo incompetente, ainda que venha a ser extinta sem resolução do mérito, produzindo efeitos apenas em relação aos pedidos idênticos'**. A expressão 'reclamação trabalhista' deve ser entendida como abrangendo todas as espécies de ações destinadas a tutelar os direitos e obrigações no âmbito das relações de trabalho, inclusive o protesto.** Como indica a doutrina do Min. Ives Gandra Martins Filho, '...o ajuizamento do protesto judicial também tem sido considerado causa interruptiva da prescrição, independentemente da ciência do empregador acerca da medida adotada (OJ 392 da SBDI-1 do TST).' (in Manual Esquemático de Direito e Processo do Trabalho, 27ª ed., 2019, Saraiva: SP, p. 308). V. Assim, a Orientação Jurisprudencial 392 da SbDI-1 deste Tribunal não foi superada pela nova legislação, de forma que, demonstrada sua contrariedade, reconhece-se a transcendência política da causa. VI. Recurso de revista de que se conhece e a que se dá provimento" (TST. RR-11003-88.2019.5.03.0094, **4ª Turma**, Relator Ministro Alexandre Luiz Ramos, DEJT 25/03/2022, grifou-se).

PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO POR PROTESTO JUDICIAL. ALTERAÇÃO DO ART. 8º DA CLT PELA LEI Nº 13.467/2017. 1 - Há transcendência jurídica quando se constata em exame preliminar a controvérsia sobre questão nova em torno da intepretação da legislação trabalhista. No caso concreto se discute os efeitos do art. 11, § 3º, com a redação dada pela Lei nº 13.467/2017. 2 - Esta Corte já pacificou o entendimento de que o protesto judicial interrompe tanto a prescrição bienal quanto a quinquenal, sendo que o marco inicial da prescrição quinquenal corresponde à data do ajuizamento do protesto (OJ nº 392 da SBDI-1 do TST). **Esse entendimento não foi alterado, mesmo com a inclusão do parágrafo 3º no art. 11 da CLT (introduzido pela Lei nº 13.467/17), uma vez que o dispositivo deve ser interpretado de forma sistemática**. 3 - Agravo de instrumento a que se nega provimento" (TST. AIRR - 641-61.2018.5.14.0092, **6ª Turma**, Relatora Ministra Kátia Magalhães Arruda, DEJT 02/12/2022, grifou-se).

PROTESTO INTERRUPTIVO. REFORMA TRABALHISTA. POSSIBILIDADE. Merece reforma a decisão de origem, eis que, mesmo após a vigência da Reforma Trabalhista, o protesto interruptivo deve ser aceito por esta

contato@gracemendonca.com.br

> Justiça Especializada, notadamente diante do fato de não ter sido cancelada pelo C.TST, a Orientação Jurisprudencial nº 392 da SDI-I. **Portanto, é plenamente aplicável a OJ supracitada, visto que a CLT é omissa em relação às outras formas de interrupção da prescrição, sendo que o art. 11, §3º da CLT não afastou a aplicação do art. 202, II, do Código Civil, notadamente quando este último é plenamente compatível com os princípios do direito do trabalho e processo do trabalho, devendo ser acolhido e analisado pelo julgado de origem o pedido de protesto interruptivo da prescrição formulado pelo Banco-autor**. Apelo a que se dá provimento (TRT-2, RO 1001896-22.2019.5.02.0323, 6ª Turma, Relator Desembargador Valdir Florindo, DJET 16/09/2020, grifou-se).

Nesse contexto, há decisões exaradas pelo TST e por TRTs no sentido de que o art. 11, § 3º, da CLT, apesar de especial, não derroga ou restringe o alcance da norma geral, porquanto não haveria, em seu texto, qualquer limitação quanto às formas de interrupção da prescrição trabalhista. Asseveram que o advérbio "somente", presente no texto do dispositivo, não teria o condão de inibir outras formas de interrupção da prescrição, haja vista que o intuito do legislador teria sido apenas o de materializar a possibilidade da interrupção mediante ação judicial. Assim, seria mantida a aplicação do direito comum como fonte subsidiária do direito do trabalho, com o qual permaneceria compatível. É o que se extrai, exemplificativamente, das seguintes decisões:

> AGRAVO DA RECLAMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. AJUIZAMENTO DE PROTESTO JUDICIAL APÓS O ADVENTO DA REFORMA TRABALHISTA. LEI Nº 13.467/2017. TRANSCENDÊNCIA JURÍDICA RECONHECIDA. 1) A jurisprudência desta Corte vem ser orientando no sentido de que, após a vigência da Reforma Trabalhista, introduzida pela Lei 13.467/2017, o protesto judicial permanece como causa interruptiva do prazo prescricional, na medida em que **o art. 11, § 3º, da CLT, ao estabelecer que a interrupção da prescrição somente ocorrerá pelo ajuizamento de reclamação trabalhista, deve ser interpretado de forma sistemática, sem excluir a disciplina legal a respeito das causas interruptivas de prescrição previstas no artigo 202 do CC/02, de aplicação subsidiária em razão da compatibilidade com o processo do trabalho.** 2) Impõe-se confirmar a conclusão da decisão monocrática, mediante a qual se denegou seguimento ao agravo de instrumento da parte. Agravo conhecido e não provido (TST. Ag-AIRR 1319-41.2019.5.09.0008, **1ª Turma**, Relator Ministro Hugo Carlos Scheuermann DEJT 16/09/2022, grifou-se).

> AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. (...). PRESCRIÇÃO. PROTESTO INTERRUPTIVO APÓS A LEI 13.467/2017. VALIDADE. Discute-se, no caso, se mesmo após o início da vigência da chamada 'Reforma Trabalhista', o protesto judicial continua a ser causa de

contato@gracemendonca.com.br

interrupção da prescrição no processo do Trabalho. A Lei 13.467/2017 incluiu o § 3º no art. 11 da CLT, que passou a dispor 'A interrupção da prescrição somente ocorrerá pelo ajuizamento de reclamação trabalhista, mesmo que em juízo incompetente, ainda que venha a ser extinta sem resolução do mérito, produzindo efeitos apenas em relação aos pedidos idênticos.' Com base na redação do referido dispositivo passou-se a discutir se o protesto judicial continuava sendo causa interruptiva da prescrição trabalhista. **No entanto, a inclusão do vocábulo 'somente' não tem o alcance pretendido, de excluir outras formas de interrupção da prescrição, notadamente aquelas previstas no art. 202 do CCB**. O protesto judicial é medida aplicável no processo do trabalho, por força do art. 769 da CLT, sendo que o seu ajuizamento, por si só, interrompe o prazo prescricional bienal e quinquenal. Não se olvida do brocardo jurídico 'lex specialis derogat legi generali'. **Contudo, o caso aqui não é de revogação. A nova lei apesar de especial, não derrogou a norma geral, tampouco restringiu o seu alcance. Não há no texto do art. 11, § 3º, da CLT nenhuma limitação quanto às formas de interrupção da prescrição trabalhista.** No caso, cabe ao intérprete fazer uso das técnicas de hermenêutica para dar o correto alcance da norma. Partindo-se de uma interpretação literal da norma inserta no § 3º do art. 11 da CLT poder-se-ia concluir que o vocábulo 'somente' **estaria restringindo a interrupção da prescrição ao ajuizamento de reclamação trabalhista com pedido idêntico**. Todavia, uma norma não existe isoladamente, ela faz parte de um complexo normativo - o ordenamento jurídico como um todo (em sua unidade e completude), e a partir de uma interpretação sistemática de todo o ordenamento, não se pode simplesmente excluir apenas da seara trabalhista as demais causas interruptivas da prescrição amplamente adotadas para todos os tipos de relações jurídicas. O próprio inciso V do art. 202 do CCB já dispõe que é causa interruptiva da prescrição 'qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor'. Se até nesta hipótese, mais ampla e abrangente, **há interrupção da prescrição, não se poderia concluir que o protesto judicial, ato inequívoco do credor para preservar seu direito, não teria o condão de interromper o fluxo do prazo prescricional**. Logo, não se pode restringir direito que já está consolidado a partir de uma interpretação literal e simplista do novo dispositivo celetista, mantendo-se aplicável ao caso a Lei Geral, com base na doutrina e na jurisprudência já sedimentada no âmbito da Corte Superior da Justiça laboral, mesmo após a vigência da Lei nº 13.467/2017. De fato, conforme bem ressaltado pela Corte regional, não seria razoável aceitar que todos os cidadãos brasileiros tivessem assegurado o direito de ação de protesto para interromper a prescrição e apenas os trabalhadores submetidos ao regime da CLT ficassem excluídos desse direito. Incólumes os artigos 8º, § 1º, e 11, § 3º, da CLT e 5º, II e LIV, da Constituição da República. Agravo conhecido e desprovido no aspecto. (TST. Ag-AIRR-715-21.2018.5.14.0091, **3ª Turma**, Relator Ministro Alexandre de Souza Agra Belmonte, DEJT 12/03/2021, grifou-se).

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. PROTESTO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. § 3° DO ART. 11 DA CLT INCLUÍDO PELA REFORMA TRABALHISTA. 1. Consoante os termos do art. 202, II, do CC, 'a interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á (...) por protesto'. Por sua vez, a jurisprudência pacificada desta Corte Superior, consubstanciada na Orientação Jurisprudencial n° 392 da SDI-1, firmou-se no

contato@gracemendonca.com.br

> sentido de que 'o protesto judicial é medida aplicável no processo do trabalho, por força do art. 769 da CLT e do art. 15 do CPC de 2015. O ajuizamento da ação, por si só, interrompe o prazo prescricional, em razão da inaplicabilidade do § 2º do art. 240 do CPC de 2015 (§ 2º do art. 219 do CPC de 1973), incompatível com o disposto no art. 841 da CLT'. 2. Já a Lei n° 13.467/2017, denominada Reforma Trabalhista, incluiu o § 3° ao art. 11 da CLT, segundo o qual 'a interrupção da prescrição somente ocorrerá pelo ajuizamento de reclamação trabalhista, mesmo que em juízo incompetente, ainda que venha a ser extinta sem resolução do mérito, produzindo efeitos apenas em relação aos pedidos idênticos'. 3**. Dentro desse contexto, a despeito da redação do comando consolidado suso mencionado, não há falar que, com a entrada em vigência da Reforma Trabalhista, o protesto judicial deixou de ser causa de interrupção da prescrição, mormente porque, com a promulgação da referida Reforma, foi mantida a aplicação do direito comum como fonte subsidiária do direito do trabalho**. Assim, o protesto interruptivo da prescrição é perfeitamente compatível com o processo do trabalho, cumprindo salientar que a inclusão, no § 3° do art. 11 da CLT, da expressão 'somente' não tem o alcance pretendido pelo agravante, qual seja o de extirpar as demais formas de interrupção da prescrição, à luz das enumeradas pelo art. 202 do CC, comando legal de aplicação subsidiária ao processo do trabalho, consoante os termos do art. 769 da CLT. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TST. AIRR-889-68.2018.5.09.0673, **8ª Turma**, Relatora Ministra Dora Maria da Costa, DEJT 07/02/2022, grifou-se).

Não obstante a proliferação de decisões contrárias ao disposto no art. 11, § 3º, da CLT, também são emanadas da Justiça do Trabalho decisões que o aplicam, as quais são proferidas sob o entendimento de que apenas o ajuizamento da reclamação trabalhista interrompe o curso do prazo prescricional, não sendo mais aplicável o instituto do protesto interruptivo ao direito do trabalho após a vigência da Lei nº 13.467/2017 (Doc. 35 a 41). De forma exemplificativa, citam-se algumas decisões na seara trabalhista que refletem tal posicionamento:

> PROTESTO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. AJUIZAMENTO APÓS O INÍCIO DA VIGÊNCIA DA LEI 13.467/2017. Após o início da vigência da Lei 13.467/2017, que acrescentou o § 3º ao artigo 11 da CLT, apenas o ajuizamento da própria reclamatória trabalhista tem o condão de interromper o curso do prazo prescricional, não sendo mais aplicável ao processo do trabalho o instituto do protesto interruptivo. (TRT-4. ROT nº 0020881-20.2019.5.04.0026, 11ª Turma, Relatora Desembargadora Eny Ondina Costa da Silva, DJET 16/03/2020).

> PROTESTO JUDICIAL. AJUIZAMENTO APÓS A LEI 13.467/17 - Nos termos da Lei 13.467/17, a interrupção da prescrição somente ocorrerá pelo ajuizamento de reclamação trabalhista com pedidos idênticos. Assim, a partir de tal data, não mais se admite a ação cautelar de protesto com a finalidade de interromper a prescrição trabalhista. (TRT-5. ROT nº 0000447-35.2022.5.05.0492, 3ª Turma, Relator Desembargador Luiz Tadeu Leite Vieira, DJET 08/02/2023).

contato@gracemendonca.com.br

> RECURSO ORDINÁRIO DA PARTE AUTORA. PROTESTO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. AJUIZAMENTO APÓS A VIGÊNCIA DA LEI N.º 13.467/2017. NÃO CABIMENTO. Sendo proposta a ação cautelar de protesto interruptivo posteriormente à vigência da Lei n.º 13.467/2017, incabível a interrupção da prescrição, pois o artigo 11, § 3.º, da CLT é expresso ao prescrever que a interrupção do prazo prescricional, nesta Justiça Especializada, apenas ocorrerá com o ajuizamento de reclamação trabalhista. Apelo não provido. (TRT-6. ROT nº 0000564-45.2022.5.06.0412, 1ª turma, Relatora Desembargadora Dione Nunes Furtado da Silva, DJET 27/03/2023)

A controvérsia judicial envolvendo a presente discussão evidencia-se, portanto, não apenas pelas diversas decisões contrárias à aplicação do art. 11, § 3º, da CLT, como também pela manifesta existência de medidas judiciais em sentido contrário que colocam em risco a presunção de constitucionalidade do dispositivo sob exame.

Comprovada a existência de controvérsia judicial, revela-se cabível, dessa forma, a presente ação declaratória para, no tocante à validade do art. 11, § 3º, da CLT, afastar o estado de incerteza, tendo em vista "a finalidade precípua da ação declaratória de constitucionalidade: transformar a presunção relativa de constitucionalidade em presunção absoluta, em virtude de seus efeitos vinculantes"[12].

IV. A HERMENÊUTICA DO ART. 11, § 3º, DA CLT

Como sabido, com o passar do tempo, é possível verificar que as normas se distanciam do contexto fático nas quais foram editadas, de modo que a intenção do legislador passa a expressar sentido diferente daquele originalmente intencionado[13]. Nesse contexto, a "vontade subjetiva do legislador (*mens legislatoris*) vai sendo substituída por um sentido autônomo e objetivo da norma (*mens legis*), que dá lugar, inclusive, à construção jurídica e à interpretação evolutiva (v. supra)"[14].

Todavia, quando tal construção jurídica choca-se frontalmente com a vontade subjetiva do legislador, é fortemente indicada a utilização da interpretação histórica, com o objetivo de revelar o sentido originário conferido à norma em exame. Na presente discussão, o objeto desta ação

[12] MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 36.ed. São Paulo: Atlas, 2020, p. 1421.
[13] BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo: os conceitos fundamentais e a construção do novo modelo. 9. ed. São Paulo: Saraiva, Educação, 2020, p. 288.
[14] Ibid., p. 288.

contato@gracemendonca.com.br

declaratória de constitucionalidade resultou da edição da Lei nº 13.467/2017, cujo Projeto de Lei nº 6.787/2016 foi subsidiado por parecer emitido pela Comissão Especial da Câmara dos Deputados, segundo o qual "as alterações promovidas no art. 11 são para alçar ao nível de lei ordinária as ideias contidas nas Súmulas nº 268 e nº 294 do TST, para que, desse modo, seja dada efetividade ao inciso XXIX do art. 7º da Constituição Federal, permitindo-se que o prazo prescricional de cinco anos se dê ainda na vigência do contrato".

Dessa forma, a Lei nº 13.467/2017, ao incluir o § 3º ao art. 11 da CLT, alçou ao nível de lei ordinária a ideia contida na Súmula nº 268 do TST, que dispõe que "a ação trabalhista, ainda que arquivada, interrompe a prescrição somente em relação aos pedidos idênticos". Destarte, a Súmula nº 294[15] foi positivada pelo § 2º do art. 11 da CLT, o qual restou assim redigido: "Tratando-se de pretensão que envolva pedido de prestações sucessivas decorrente de alteração ou descumprimento do pactuado, a prescrição é total, exceto quando o direito à parcela esteja também assegurado por preceito de lei".

Como se observa, não se pode depreender do referido parecer que a intenção do legislador tenha sido a de preservar outras formas de interrupção da prescrição, na medida em que não houve referência sequer ao protesto judicial, sendo certo que o texto do art. 11, § 3º, da CLT foi expresso ao determinar que **somente** a reclamação trabalhista é capaz de interromper a prescrição.

Avançando ainda mais nessa interpretação histórica, além de se analisar o teor do referido parecer da Comissão Especial que subsidiou o projeto de lei que deu origem à Lei nº 13.467/2017, faz-se necessário compreender o contexto histórico, político e social em que foi editada a aludida lei. Sendo assim, analisando-se tal contexto, é possível concluir que as alterações levadas a efeito pela norma trabalhista estão em linha com a tendência legislativa de promoção da estabilidade das relações sociais a partir da redução dos prazos prescricionais.

[15] Súmula nº 294: Tratando-se de ação que envolva pedido de prestações sucessivas decorrente de alteração do pactuado, a prescrição é total, exceto quando o direito à parcela esteja também assegurado por preceito de lei.

contato@gracemendonca.com.br

Essa tendência é perceptível diante da menção expressa do parecer acerca da preocupação a respeito do aumento da litigiosidade[16], que, como se sabe, está diretamente relacionado à previsão de prazos prescricionais extensos. Assim, quanto mais longos forem os prazos prescricionais, maior o estímulo à litigiosidade, desgastando a estabilidade das relações sociais e corroendo a segurança jurídica.

Foi esse o entendimento exarado por esse Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 608, oportunidade em que essa Suprema Corte declarou inconstitucionais as normas que estabeleciam prazo prescricional de trinta anos para discutir o FGTS, sob o fundamento de que "a previsão de um prazo tão dilatado eterniza pretensões no tempo e **estimula a litigiosidade** – problema que já se tornou crônico no Brasil **–, em prejuízo da necessária estabilização das relações jurídicas**. Nenhuma dívida pecuniária deveria poder ser cobrada judicialmente trinta anos depois de seu inadimplemento" (trecho do voto do Min. Roberto Barroso).

Ademais, lançando mão da interpretação sistemática, é possível compreender a essência da reclamação trabalhista que, nos termos do art. 840 da CLT e seus parágrafos, vincula-se à existência de controvérsia entre partes distintas, ou seja, à existência de uma pretensão resistida. Considerando que o referido dispositivo estabelece requisitos para o ajuizamento da reclamação trabalhista escrita, tais como a qualificação das partes, a breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, bem como o pedido, resta clara sua natureza contenciosa. Com efeito, a reclamação trabalhista é instrumento processual, por meio do qual o trabalhador reivindica, em face do empregador, seus eventuais direitos.

Em contraponto à natureza contenciosa da reclamação trabalhista, o protesto judicial, por sua vez, ostenta natureza de jurisdição voluntária, porquanto se refere a um processo puramente administrativo, no qual não há litígio entre interessados ou sequer algum tipo de proferimento de

[16] "No que tange ao excesso de processos tramitando na Justiça do Trabalho, é certo que muitos deles podem decorrer do descumprimento intencional da lei, mas não se pode desprezar uma grande quantidade que decorre do detalhamento acentuado das obrigações trabalhistas, em conjunto com regras processuais que estimulam o ingresso de ações e a interposição de infindáveis recursos, apesar dos esforços empreendidos pelo TST para redução do tempo de tramitação dos processos. Nas palavras do professor José Pastore, a legislação trabalhista 'constitui um verdadeiro convite ao litígio'" (Parecer ao Projeto de Lei nº 6.787, de 2016, da Comissão Especial da Câmara dos Deputados, p. 22. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1544961>. Acesso em: 20 jun. de 2023).

contato@gracemendonca.com.br

sentença[17]. Assim, quando o art. 11, § 3º, da CLT dispõe que a interrupção da prescrição somente ocorrerá com o ajuizamento de reclamação trabalhista, ainda que venha a ser extinta sem resolução do mérito, ele faz alusão à reclamação em *stricto sensu*, tendo em vista que a análise do mérito pressupõe a natureza contenciosa da ação, com o devido contraditório. Dessa forma, o ajuizamento de reclamação trabalhista é a única causa de interrupção da prescrição, porquanto, somente aí, é viável a análise do mérito da demanda, ainda que esta venha a ser extinta sem resolução do mérito.

Aliás, vale destacar que, com a edição da Lei nº 13.467/2017, a CLT passou a prever expressamente o procedimento de jurisdição voluntária para a homologação de acordo extrajudicial, permanecendo silente quanto ao protesto. De fato, seu art. 855-E, ao dispor que a petição de homologação de acordo extrajudicial suspende o prazo prescricional, não menciona o instituto do protesto como causa de suspensão ou interrupção prescricionais.

V. JUSTIÇA ESPECIALIZADA DO TRABALHO: DA PREVALÊNCIA DA LEI ESPECIAL SOBRE A LEI GERAL

Como é cediço, a Constituição da República criou vertentes especializadas de prestação jurisdicional – Justiça Federal, Justiça Eleitoral, Justiça Militar e Justiça do Trabalho – contempladas com estrutura jurídica própria e normas específicas. À vista disso, os atos normativos editados em cada um desses âmbitos do Poder Judiciário têm prevalência quando confrontados com as regras de caráter geral, cuja aplicação se dá tão somente em caráter subsidiário. Logo, não há que se falar em aplicação da regra geral quando uma norma especial em vigor incide em determinada hipótese fática.

Assim, entre uma norma geral e uma norma especial, não existe conflito, pois esta prevalece sobre aquela. Por conseguinte, na questão ora debatida, em virtude da incidência do critério de especialidade – segundo o qual "lei especial é aquela que anula uma lei mais geral, ou que subtrai de uma norma uma parte de sua matéria para submetê-la a uma regulamentação diferente (contrária ou contraditória)"[18] –, não há antinomia real entre o art. 11, § 3º, da CLT e o

[17] THEODORO JÚNIOR, Humberto. Prescrição e Decadência. Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 158
[18] BOBBIO. Norberto. Teoria do Ordenamento Jurídico, 6ª ed., Brasília: Universidade de Brasília, 1995, p. 96.

art. 202 do Código Civil, uma vez que se trata de mera aplicação da regra especial, posterior e exauriente, sobre a regra geral. Desse modo, mediante uma interpretação sistemática do ordenamento jurídico, não há que se falar em contraposição entre a regra especial e a geral. O que há, na verdade, é a expressão de uma escolha legítima do legislador, ao diferenciar do direito comum a regra especial que rege a matéria no âmbito da justiça trabalhista.

Nessa esteira, a regra inserta no art. 8º, § 1º, da CLT dispõe acerca da possibilidade de o direito comum servir de fonte subsidiária do direito do trabalho. Ao considerar que as fontes subsidiárias visam a integrar lacunas presentes na legislação em análise, a previsão do referido dispositivo não se aplica à presente discussão, porquanto não há mais lacuna no âmbito trabalhista a respeito do tema. Como restou demonstrado, o advento da Lei nº 13.467/2017 preencheu completamente a lacuna que antes existia na legislação trabalhista, de modo que se tornou inviável a aplicação subsidiária do Código Civil na matéria.

Portanto, se antes da entrada em vigor da Lei nº 13.467/2017 era pacífica a aplicação do Código Civil para regular a interrupção da prescrição no âmbito trabalhista, a partir da vigência da lei mencionada, tal incidência não é mais viável, tendo em vista a expressa intenção do legislador em restringir as formas de interrupção da prescrição no ramo do direito do trabalho, prevendo, para tanto, apenas a reclamação trabalhista.

VI. CONSTITUCIONALIDADE DO DISPOSITIVO LEGAL TRABALHISTA (ART. 11, § 3º, DA CLT) À LUZ DO ART. 7º, XXIX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA

No direito do trabalho, contrariamente ao que ocorre no direito comum, o prazo prescricional tem índole constitucional, em razão da previsão expressa do art. 7º, XXIX, da CRFB, que estabelece o prazo de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato. Nesse sentido, em homenagem ao princípio da supremacia constitucional, tal prazo não pode ser ampliado ou reduzido por norma infraconstitucional, uma vez que esta não deve se sobrepor ao estabelecido por dispositivos previstos pela Constituição da República.

Dessa forma, o art. 11, § 3º, da CLT, ao limitar as causas interruptivas do prazo prescricional, preserva a inteligência do texto constitucional, porquanto impede o elastecimento dos prazos prescricionais estabelecidos pelo art. 7º, XXIX, da Constituição da República. Em decorrência, não há que se falar em inconstitucionalidade do aludido dispositivo da legislação trabalhista, tendo em vista que este não alterou os prazos prescricionais estabelecidos pelo texto constitucional, ao revés, preservou-os, limitando as formas de interrupção da prescrição.

Vale destacar, ainda, que o direito do trabalho não é o único ramo no qual é previsto regime específico para a interrupção da prescrição. Com efeito, na seara do direito administrativo sancionador[19], a Lei nº 14.230/2021 alterou o art. 23 da Lei nº 8.429/1992[20] para prever regras específicas para a interrupção da prescrição nas ações civis públicas de improbidade administrativa, estabelecendo causas interruptivas distintas daquelas elencadas no Código Civil, além de dispor que o prazo prescricional volta a fluir pela metade, uma vez interrompida a prescrição. Igualmente, nas relações que envolvem a Fazenda Pública, "A prescrição interrompida

[19] PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR DE INAPLICABILIDADE DA LEI 8.429/92 AOS AGENTES POLÍTICOS. AFASTADA. AÇÃO CAUTELAR DE PROTESTO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. NÃO CABIMENTO NAS AÇÕES DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NATUREZA CONSTRITIVA E RESTRITIVA DAS SANÇÕES PREVISTAS NA LEI Nº 8.429/92. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3. Não há se falar no manejo da cautelar de protesto com vista a interromper a prescrição no âmbito da ação civil pública por ato de improbidade administrativa em razão da natureza punitiva das penas previstas na Lei 8.429/92, as quais constringem e restringem direitos do requerido, de sorte que o exercício da ação não pode ser prorrogado por inércia ou pelo conhecimento tardio dos fatos por parte do Ministério Público Federal. (AC 0000069-89.2014.4.01.3908, DESEMBARGADORA FEDERAL MONICA SIFUENTES, TRF1 - TERCEIRA TURMA, e-DJF1 29/06/2018 PAG.) 4. Não se pode aplicar à ação civil de improbidade o disposto no art. 202, II, do Código Civil, que prevê a interrupção da prescrição pelo protesto, por cuidar o Código Civil de relações jurídicas de natureza eminentemente privada, não se aplicando, portanto, às relações jurídico-administrativas. 5. Dada a natureza constritiva e restritiva de direitos das sanções previstas na Lei 8.429/92, a ação cautelar de protesto não se aplica às ações de improbidade administrativa. Precedentes desta Corte Regional. (...) 9. Agravo de instrumento parcialmente provido, para reconhecer a ocorrência da prescrição, salvo em relação a eventual pretensão de ressarcimento de danos ao erário, decorrentes de atos dolosos de improbidade administrativa (imprescritível). (TRF-1, AI: 10135187420204010000, 3ª T., Rel. Des. Ney Bello, j. em 09/03/2021).

[20] Art. 23. A ação para a aplicação das sanções previstas nesta Lei prescreve em 8 (oito) anos, contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência. (…) § 4º O prazo da prescrição referido no *caput* deste artigo interrompe-se: I - pelo ajuizamento da ação de improbidade administrativa; II - pela publicação da sentença condenatória; III - pela publicação de decisão ou acórdão de Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal que confirma sentença condenatória ou que reforma sentença de improcedência; IV - pela publicação de decisão ou acórdão do Superior Tribunal de Justiça que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência; V - pela publicação de decisão ou acórdão do Supremo Tribunal Federal que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência. § 5º Interrompida a prescrição, o prazo recomeça a correr do dia da interrupção, pela metade do prazo previsto no *caput* deste artigo.

contato@gracemendonca.com.br

recomeça a correr, **pela metade do prazo**, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo", nos termos do art. 9º do Decreto nº 20.910/1932.

Dessa maneira, não há motivos para o questionamento da constitucionalidade do art. 11, §3º, da CLT, uma vez que vigoram outras exceções à regra geral do direito comum no ordenamento jurídico brasileiro. Aliás, a controvérsia doutrinária e jurisprudencial que se instaurou em torno da suposta inconstitucionalidade do dispositivo leva em consideração uma outra questão específica: a aplicação do princípio da proteção no direito do trabalho. Generalizou-se, aliás, a falsa impressão de que prazos prescricionais mais reduzidos violariam o princípio da proteção, tão caro ao direito trabalhista.

Entretanto, não é esse o entendimento que deve prevalecer, na medida em que a existência de prazos mais extensos ensejaria consequências ainda mais indesejadas, tais como o perecimento das provas, o agravamento do passivo das condenações e, conforme já demonstrado, o aumento do número de litígios.

De fato, o elastecimento dos prazos prescricionais não representa um maior exercício da cidadania ou da defesa de direitos[21], haja vista sua capacidade de comprometer as garantias fundamentais do contraditório e da ampla defesa a partir do perecimento de provas, podendo, inclusive, onerar ainda mais os devedores de créditos trabalhistas, em razão do agravamento do passivo das condenações, além de impedir a estabilização das relações jurídicas consolidadas pelo tempo.

Essa percepção de suposta afronta ao princípio da proteção mostra-se ainda mais inadequada quando confrontada com a realidade dos avanços tecnológicos ocorridos nos últimos anos, os quais simplificaram sobremaneira os meios de obtenção de informações, de modo que prazos prescricionais longos passaram a carecer de justificativa para sua permanência em vigor. Esse foi o entendimento adotado pela Ministra Rosa Weber ao apreciar a controvérsia envolvendo

[21] STJ, Recursos Especiais nº 1.360.969/RS e 1.361.182/RS, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze.

contato@gracemendonca.com.br

prescrição para repetição de indébito tributário no julgamento do RE 566.621/RS, concluído em 04/08/2011. Naquela oportunidade, proferiu voto nos seguintes termos:

> Atualmente, toma-se conhecimento imediato do Diário Oficial, via Internet, em qualquer lugar, a partir de qualquer residência ou escritório e sem custo. Além disso, a facilidade de acesso à informação, seja sobre as inovações legislativas ou sobre suas repercussões, é, hoje, incomparável. **Enfim, em tempos de comunicação eletrônica, de operações em tempo real, de celular, de produção de peças processuais em rápidos computadores, de Justiça interiorizada e de tantas outras modernidades, quatro meses é tempo considerável, suficiente para que o contribuinte possa exercer sua pretensão, ajuizando a ação que se faça necessária com o objetivo de ver reconhecido o indébito e condenada a Fazenda ao ressarcimento via repetição ou compensação.**

Em Parecer exarado sobre o tema, a Professora Teresa Arruda Alvim adverte que a celeuma surgida em torno da constitucionalidade do dispositivo objeto da presente ação relaciona-se "(...) à **falsa impressão** de que os prazos reduzidos viriam em **prejuízo aos interesses dos jurisdicionados**" (Doc. 42):

> De fato, no contexto atual, não nos parece adequado insistir na ideia de que prazos prescricionais mais reduzidos gerariam qualquer injustiça. Pensamos que o contrário é muito mais verdadeiro: as consequências de prazos mais extensos é que se revelam indesejadas, pois implicam o perecimento das provas – o que acaba por comprometer as garantias fundamentais do contraditório e ampla defesa –, o agravamento do passivo das condenações – quanto maior o tempo decorrido desde a lesão ao direito, maior será, por óbvio e proporcionalmente, a sua expressão econômica, por ocasião da incidência de correção monetária, juros etc. – e o aumento do número de litígios – uma vez que, conforme já expusemos, é inegável a relação entre o aumento da litigiosidade e a previsão de prazos prescricionais largos. (...)
>
> O fator "tempo" e sua "suficiência", então, são conceitos que variam conforme o momento histórico. Atualmente, a dinâmica das relações sociais e a velocidade com que se disseminam as informações tornam inadequados prazos demasiadamente extensos.

Dessa forma, é importante primar pela efetividade da decisão judicial, sendo um de seus pilares justamente o respeito estrito aos prazos prescricionais fixados pelo legislador, sem pretender alargá-los a pretexto de suposta proteção do trabalhador, quando, na verdade, tal ampliação revela-se potencialmente lesiva ao próprio trabalhador.

contato@gracemendonca.com.br

VII. EFETIVAÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA (ART. 5º, XXXVI, CR/88) E DA LEGALIDADE (ART. 5º, II, CR/88)

A função principal da prescrição no ordenamento brasileiro é garantir a segurança jurídica e a estabilidade das relações, de modo a possibilitar a busca pela paz social[22]. A prescrição, portanto, visa a impedir que contra determinado sujeito haja ameaça perpétua de uma demanda judicial, em desapreço à estabilidade das relações jurídica. Aliás, a prescrição, em última análise, relaciona-se diretamente à inércia do titular do direito, cuja pretensão extingue-se frente a sua inação.

Conforme o princípio da *actio nata,* encartado no art. 189 do Código Civil, o prazo prescricional começa a fluir a partir do nascimento da pretensão. Todavia, há situações que influenciam seu transcurso, dentre as quais, a interrupção, que consiste não apenas em sustar o curso do prazo, mas em renová-lo integralmente. Esse instituto fundamenta-se na manifestação da parte, a qual demonstra não estar inerte diante de sua pretensão.

Como dito, as causas que ensejam a interrupção prescricional estão dispostas em **rol taxativo** no art. 202 do Código Civil. Em homenagem à segurança jurídica, tal dispositivo é interpretado de forma restritiva, na medida em que o intuito da prescrição é justamente evitar que situações há muito consolidadas venham a ser revolvidas. Portanto, a imprescritibilidade tem caráter excepcional, à luz do princípio da segurança jurídica.

No âmbito trabalhista, essa excepcionalidade é ainda mais destacada tendo em vista a índole constitucional do prazo prescricional. Com efeito, a interpretação ampliativa do art. 11, § 3º, da CLT, adotada pela Justiça do Trabalho, afronta diretamente a Constituição da República, porquanto permite o prolongamento dos prazos prescricionais previstos expressamente no texto constitucional.

[22] PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado – Parte geral. (Exceções. Direitos mutilados. Exercício dos direitos, pretensões, ações e exceções. Prescrição). Rio de Janeiro: Ed. Borsoi, 3ª ed., 1970, t.VI/101, SS 662, nº 2.

contato@gracemendonca.com.br

Por outro lado, o entendimento proliferado na Justiça do Trabalho no sentido de conferir interpretação ampliativa ao art. 11, § 3º, da CLT vai de encontro, inclusive, ao princípio da legalidade, uma vez que o dispositivo, como demonstrado, é compatível com os valores constitucionais, detendo, portanto, força normativa, para além da contraposição ao próprio princípio da segurança jurídica.

O Ministro Gilmar Mendes leciona que "A situação normativo-hierárquica privilegiada da lei como fonte única do direito e da justiça, fruto do pensamento racional-iluminista, não pôde resistir ao advento das leis constitucionais contemporâneas como normas superiores repletas de princípios e valores condicionantes de toda a produção e interpretação/aplicação da lei"[23]. O princípio da legalidade converteu-se, com isso, em princípio da constitucionalidade, de modo a subordinar a atividade estatal e privada à força normativa da Constituição.

Contudo, o princípio da legalidade, entendido sob essa vertente, faz referência não mais a um tipo de norma específica, mas ao ordenamento jurídico em sentido material[24]. Segue, portanto, sendo fundamento, limite e controle democráticos do poder no Estado de Direito. Com base nessa perspectiva democrática, o termo "lei" deve ser entendido inclusive em seu sentido formal, como fruto de um ato originado de um órgão de representação popular legitimado democraticamente: o parlamento.

Diante desse contexto, as múltiplas decisões que afastam a aplicação do art. 11, § 3º, da CLT, a pretexto de lhe conferir interpretação ampliativa, ofende não apenas a lei, em seu sentido material, como igualmente em seu sentido formal, na medida em que deslegitima a expressão da vontade coletiva refletida no processo legislativo que deu origem ao referido dispositivo.

A não aplicação do art. 11, § 3º, da CLT, além de violar o princípio da segurança jurídica, ofende o princípio da legalidade. Revela-se, portanto, essencial a conversão da presunção relativa

[23] MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. 16ª ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2021, p. 1.857.
[24] Ibid.; p. 1859.

contato@gracemendonca.com.br

de constitucionalidade do dispositivo legal ora examinado em presunção absoluta de constitucionalidade, mediante decisão emanada desse Supremo Tribunal Federal.

VIII. DO PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR

Nos termos do art. 21, da Lei nº 9.868/99, esse Supremo Tribunal Federal pode deferir pedido de medida cautelar na ação declaratória de constitucionalidade para determinar que os juízes e os Tribunais suspendam o julgamento dos processos que envolvam a aplicação da lei objeto da ação até seu julgamento definitivo. Para tanto, conforme jurisprudência consolidada dessa Suprema Corte, faz-se necessária a comprovação do preenchimento dos requisitos de plausibilidade do direito invocado (*fumus boni iuris*) e da urgência da medida em razão de dano eminente (*periculum in mora*).

O primeiro requisito, referente à existência de *fumus boni iuris*, é comprovado não apenas pela presunção de constitucionalidade inerente à Lei nº 13.467/2017, bem como pelos fundamentos acima arrolados, principalmente quanto (i) à observância dos prazos prescricionais previstos pela Constituição da República em seu art. 7º, XXIX; e (ii) à violação aos princípios da segurança jurídica (art. 5º, XXXVI, da CR/88) e da legalidade (art. 5º, II, da CR/88).

A seu turno, o *periculum in mora* resta demonstrado pela controvérsia constitucional instaurada no Poder Judiciário, no âmbito do qual se generalizam decisões que violam manifestamente o princípio da legalidade, promovendo um grau de incerteza capaz de elidir a presunção de constitucionalidade de dispositivo de Lei resultante de devido processo legislativo.

Ademais, o referido estado de incerteza ostenta o potencial de comprometer a fruição das garantias do contraditório e da ampla defesa, podendo, inclusive, ser causa de grande impacto econômico, em decorrência da intensificação da litigiosidade. Além disso, há o risco de desestabilização das relações sociais, desencadeando consequências nocivas para os contratos de trabalho vigentes.

Isto posto, presentes os requisitos indispensáveis à sua concessão, a CONSIF requer seja deferido o pedido de medida liminar para determinar a imediata (a) suspensão da OJ nº 392 da

contato@gracemendonca.com.br

SDI-I do Tribunal Superior do Trabalho até o julgamento de mérito da presente ADC, considerando que a interrupção da prescrição somente ocorre pelo ajuizamento da reclamação trabalhista em seu sentido estrito; (b) suspensão dos processos judiciais nos quais se discute a aplicação do disposto no art. 11, § 3º, da CLT; e (c) fixação do entendimento no sentido de que a interrupção da prescrição somente ocorre pelo ajuizamento de reclamação trabalhista em sentido estrito, nos termos do art. 11, § 3º, da CLT.

IX. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E DOS PEDIDOS

Diante do exposto, a Confederação Nacional do Sistema Financeiro requer o conhecimento da presente ação declaratória de constitucionalidade, uma vez preenchidos seus pressupostos de admissibilidade, bem como:

a) a concessão de *medida liminar*, nos termos do art. 21 da Lei nº 9.868/1999, a fim de que seja imediatamente determinada:

a.1) a suspensão da aplicação da OJ nº 392 da SDI-I do Tribunal Superior do Trabalho até o julgamento de mérito da presente ADC;

a.2) a suspensão dos processos judiciais nos quais se discute a aplicação do disposto no art. 11, § 3º, da CLT;

a.3) a fixação do entendimento no sentido de que a interrupção da prescrição somente ocorre pelo ajuizamento de reclamação trabalhista em sentido estrito, nos termos do art. 11, § 3º, da CLT.

b) no mérito, o julgamento pela procedência do pedido formulado na presente ADC para declarar:

b.1) a *constitucionalidade absoluta* do art. 11, § 3º, da CLT, editado em consonância com os prazos prescricionais encartados no art. 7º, XXIX, da CR/88, com os princípios da segurança jurídica (art. 5º, XXXVI, da CR/88) e da legalidade (art. 5º, II, da CR/88), assentando o entendimento de que a interrupção da prescrição somente ocorrerá pelo ajuizamento de reclamação trabalhista em sentido estrito.

b.2) a *invalidade da OJ nº 392 da SDI-I do Tribunal Superior do Trabalho,* considerando sua incompatibilidade com as premissas norteadoras dos prazos

contato@gracemendonca.com.br

prescricionais previstos no art. 7º, XXIX, da CR/88 e com os princípios da segurança jurídica (art. 5º, XXXVI, da CR/88) e da legalidade (art. 5º, II, da CR/88).

Requer, ainda, a oitiva do Procurador-Geral da República e do Advogado-Geral da União para, respectivamente, parecer e manifestação, nos termos da legislação de regência.

Atribui-se à causa, para efeitos fiscais, o valor de R$ 1.000,00 (mil reais)

São os termos em que pede e espera deferimento.

Brasília, 29 de junho de 2023.

Grace Maria Fernandes Mendonça
OAB/DF nº 9.469

Suzana Maria Fernandes Mendonça
OAB/DF nº 52.729

Fabíola Souza Araújo
OAB/DF nº 40.086

ASSINADO DIGITALMENTE
GRACE MARIA FERNANDES MENDONCA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

contato@gracemendonca.com.br

ROL DE DOCUMENTOS

Doc 1 – Estatutos Sociais da CONSIF – Ata da 18ª Reunião da Assembleia Geral da CONSIF Lista de presença da 18ª Reunião da Assembleia Geral da CONSIF – Termo de posse do Presidente Eleito na 18ª Reunião da Assembleia Geral da CONSIF – Cadastro no Ministério do Trabalho e Emprego.

Doc 2 – Procuração Pública e Procuração ad judicia.

Doc 3 – Ato Normativo objeto da ADC – Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Doc 4 – OJ nº 392 da SDI-I do Tribunal Superior do Trabalho.

DECISÕES QUE AFASTAM A APLICAÇÃO DO § 3º DO ART. 11 DA CLT:

Doc 5 – TST. Ag-AIRR-1319-41.2019.5.09.0008, 1ª Turma, Relator Min. Hugo Carlos Scheuermann, publicação: 16/09/2022.

Doc 6 – TST. Ag-AIRR-1000164-70.2021.5.02.0473, 2ª Turma, Relatora Min. Maria Helena Mallmann, publicação: 10/02/2023.

Doc 7 – TST. Ag-AIRR-715-21.2018.5.14.0091, 3ª Turma, Relator Min. Alexandre Agra Belmonte, publicação: 10/09/2021.

Doc 8 – TST. RR-11003-88.2019.5.03.0094, 4ª Turma, Relator Min. Alexandre Luiz Ramos, publicação: 25/03/2022.

Doc 9 – TST. AIRR-641-61.2018.5.14.0092, 6ª Turma, Relatora Min. Kátia Magalhães Arruda, publicação: 02/12/2022.

Doc 10 – TST. RR - 10935-78.2019.5.03.0017, 7ª Turma, Relator Min. Cláudio Brandão, publicação: 25/06/2021.

contato@gracemendonca.com.br

Doc 11 – TST. AIRR-889-68.2018.5.09.0673, 8ª Turma, Relatora Min. Dora Maria da Costa, publicação: 07/02/2022.

Doc 12 – TRT-1. RO - 0100753-65.2022.5.01.0284, 1ª Turma, Relatora Maria Helena Motta, publicação: 17/02/2023.

Doc 13 – TRT-2. RO - 1001896-22.2019.5.02.0323, 6ª Turma, Relator Valdir Florindo, publicação: 16/09/2020.

Doc 14 – TRT-3. RO - 0010115-28.2018.5.03.0071, 1ª Turma, Relator Emerson José Alves Lage, publicação: 20/02/2019.

Doc 15 – TRT-4. RO - 0020211-60.2021.5.04.0333, 2ª Turma, Relatora Tânia Regina Silva Reckziegel, publicação: 10/06/2021.

Doc 16 – TRT-5. RO - 0001236-53.2018.5.05.0531, 4ª Turma, Relator Rubem Dias do Nascimento Junior, publicação: 30/06/2021.

Doc 17 – TRT-6. RO - 0000838-78.2022.5.06.0001, 4ª Turma, Relator Paulo César Martins Rabêlo, publicação: 20/04/2023.

Doc 18 – TRT-7. RO - 0000094-20.2022.5.07.0013, 2ª Turma, Relator Francisco José Gomes da Silva, publicação: 18/10/2022.

Doc 19 – TRT-8. RO - 0001114-58.2018.5.08.0013, 1ª Turma, Relatora Rosita de Nazaré Sidrim Nassar, publicação: 16/06/2021.

Doc 20 – TRT-9. RO - 0000361-46.2020.5.09.0129, 5ª Turma, Relator Sérgio Guimarães Sampaio, publicação: 11/01/2021.

Doc 21 – TRT-10. RO - 0001191-52.2019.5.10.0021, 3ª Turma, Relator Pedro Luís Vicentin Foltran, publicação: 09/11/2021.

contato@gracemendonca.com.br

Doc 22 – TRT-11. RO - 0000973-30.2021.5.11.0052, 1ª Turma, Relatora Francisca Rita Alencar Albuquerque, publicação: 22/04/2022.

Doc 23 – TRT-12. RO - 0000305-79.2021.5.12.0004, 1ª Câmara, Relator Roberto Luiz Guglielmetto, publicação: 16/04/2023.

Doc 24 – TRT-13. RO - 0000600-40.2018.5.13.0022, 1ª Turma, Relator Paulo Maia Filho, publicação: 17/12/2018.

Doc 25 – TRT-14. RORSum - 0000358-96.2022.5.14.0092, 1ª Turma, Relatora Vania Maria da Rocha Abensur Monteiro, publicação: 19/04/2023.

Doc 26 – TRT-15. RO - 0010813-52.2021.5.15.0020, 1ª Turma, Relator José Carlos Abile, publicação: 24/11/2021.

Doc 27 – TRT-16. RO - 0016993-77.2018.5.16.0015, 2ª Turma, Relatora Ilka Esdra Silva Araújo, publicação: 14/03/2022.

Doc 28 – TRT-17. RO - 0000944-62.2021.5.17.0003, 1ª Turma, Relatora Alzenir Bollesi de Plá Loeffler, publicação: 23/10/2022.

Doc 29 - TRT-18. Protesto - 0011180-73.2022.5.18.0015, 15ª Vara do Trabalho de Goiânia, Juíza Camila Baiao Vigilato, publicação: 11/05/2023.

Doc 30 – TRT-21. RO - 0000114-88.2021.5.21.0002, 2ª Turma, Relator Eduardo Serrano da Rocha, publicação: 08/06/2022.

Doc 31 – TRT-22. ROSum - 0000415-59.2022.5.22.0006, 2ª Turma, Relatora Basilica Alves da Silva, publicação: 06/04/2023.

Doc 32 – TRT-23. EDCiv - 0000082-26.2021.5.23.0003, 2ª Turma, Relator William Guilherme Correia Ribeiro, publicação: 29/03/2023.

contato@gracemendonca.com.br

Doc 33 – TRT-24. RO - 0025070-35.2018.5.24.0021, Tribunal Pleno, Relator João Marcelo Balsanelli, publicação: 15/07/2022.

INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO DO TST

Doc 34 – TST. RR - 1001285-90.2019.5.02.0704, 5ª Turma, Relator Bruno Medeiros, publicação: 10/03/2023.

DECISÕES QUE APLICAM O § 3º DO ART. 11 DA CLT

Doc 35 – TRT-2. RO - 1001799-54.2021.5.02.0613, 5ª Turma, Relatora Danielle Santiago Ferreira da Rocha Dias de Andrade Lima, publicação: 17/03/2023.

Doc 36 – TRT-3. RO - 0010760-40.2021.5.03.0106, 9ª Turma, Relator André Schmidt de Brito, publicação: 23/03/2023.

Doc 37 – TRT-4. RO - 0020881-20.2019.5.04.0026, 11ª Turma, Relatora Eny Ondina Costa da Silva, publicação: 16/03/2020.

Doc 38 – TRT-6. RO - 0000564-45.2022.5.06.0412, 1ª Turma, Relatora Dione Nunes Furtado da Silva, publicação: 27/03/2023.

Doc 39 – TRT-9. RO - 0000221-87.2021.5.09.0513, 1ª Turma, Relator Edmilson Antônio de Lima, publicação: 18/07/2021.

Doc 40 – TRT-16. RO - 0016859-83.2018.5.16.0004, 2ª Turma, Relator James Magno Araújo Farias, publicação: 29/09/2020.

Doc 41 – TRT-17. RO - 0000518-07.2022.5.17.0006, 2ª Turma, Relatora Cláudia Cardoso de Souza, publicação: 01/02/2023.

PARECER EXARADO PELA PROFESSORA TERESA ARRUDA ALVIM

Doc 42 – Parecer.

contato@gracemendonca.com.br